නීතිවිරෝධී රැස්වීම් විසුරුවා හැරීම

නීති විරෝධී රැස්වීමක් යනු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ **138 වගන්තියේ** විස්තර කර ඇත .ඒ අනුව පහත අරමුණු වලින් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් අරමුණු කරගත් පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි ගණනක් රැස්ව සිටින රැස්වීමකි.

එම කරුණු නම්,

- යම් රජයේ සේවකයෙකු බියපත් කිරීම සඳහා
- නීත්‍යානුකූල කැඳවීම් නියෝගයකට විරෝධය පෑමට
- යම් අනර්ථයක් සිදු කිරීමේ අරමුණින්
- මහජනයාගේ අයිතිවාසිකමක් පැහැර ගැනීමට හෝ අයිතිවාසිකමක් බලෙන් ක්‍රියාවේ යෙදවීමට
- බලහත්කාරය යොදවා නීත්‍යානුකූලව බැඳී නැති ක්‍රියාවක් කිරීමට හෝ නීත්‍යානුකූලව බැඳී ඇති ක්‍රියාවක් නොකර හැරීමට බල කිරීමට
- නීත්‍යානුකූල අවසරය නොමැතිව යුද්ධ පෙළපාලි හෝ ආයුධ පාවිච්චිය පුහුණු වීමට

මේ අනුව පෙනී යන්නේ ඉහත අරමුණු ඇතිව පස් දෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සිටින රැස්වීමක් **නීති නීතිවිරෝධී රැස්වීමක් වේ.**

උදාහරණ. මාර්ගය අවහිර වන සේ හැසිරීම

රජය පෙරලීමට පෙළපාලි යාම

මෙවැනි රැස්වීමක් විසුරුවා හැරීම සඳහා විධිවිධාන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ නොමැත .ඒ පිළිබඳව විධි විධාන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 95,96,97 වගන්ති වල දක්වා ඇත.

95(1) වගන්තියට අනුව

යම් නීති විරෝධී රැස්වීමකට හෝ

මහජන සාමයට බාධා විය හැකි තැනැත්තන් පස්දෙනකු හෝ ඊට වැඩි ගණනකින් යුක්ත රැස්වීමකට විසිර යන ලෙස,

- මහේස්ත්‍රාත්වරයකු හෝ
- පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකුගේ පදවියට නොඅඩු පදවියක් දරන පොලිස් නිලධාරියෙකු

SELAW

අණ කළ විට එම රැස්වීම විසිර යා යුතුය.

මේ අනුව පෙනී යන්නේ රැස්වීමක් විසුරුවා හැරීමට එය නීති විරෝධීම විය යුතු නැති අතර මහජන සාමයට බාධා වන ඕනෑම රැස්වීමක් විසුරුවා හැරිය හැකිය.

95(2) වගන්තියට අනුව

95(1) වගන්තියට අනුව විසිරයාමේ නියෝගයක් කළ විට එසේ විසින්ද නොඑන විට හෝ විසිර නොයන අධිෂ්ඨානය සිටින විට සාධාරණ බලයක් පාවිච්චි කර ඒ විසුරුවා හැරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයාට හෝ පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකුගේ ධුරයට නොඅඩු ධූරයක් දරණ පොලිස් නිලධාරියකුට හැකිය.

එසේ විසිර නොයන අය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා සන්නද්ධ හමුදාවක නිලයක් නොදරන සාමාන්‍ය තැනැත්තෙකුගේ සහාය ලබා ගැනීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයාට හෝ අදාළ පොලිස් නිලධාරියාට හැකිය.

95(3) වගන්තියට අනුව

එසේ වුවද අන්‍ය ආකරයකින් එම රැස්වීම විසුරුවා හැරීමට නොහැකි නම් මහේස්ත්‍රාත්වරයා ට දිසාපතිවරයාට හෝ පොලිස් අධිකාරිය ධූරයට නොඅඩු ධූරයක් දරණ පොලිස් නිලධාරියෙකුට හට එම රැස්වීම විසුරුවා හැරීම සඳහා අධිකාරිය නොළත් හමුදා නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය ලබාගත හැකිය .එසේ විසුරුවා හැරීමේදී පුද්ගලයන්ට හෝ දේපළ වලට අවම හානි සිදුවන ලෙස අවම බලය යොදා ගත යුතුය.

96 වගන්තියට අනුව

නමුත් එලෙස නියමයක් ලබා ගැනීමට පැහැදිලිවම අවස්ථාවක් නොමැති විට, එම රැස්වීම නිස මහජන සාමය පැහැදිලිවම අනතුරට භාජනය වී ඇත්නම් පමණක් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ යම් අධිකාරිය ලත් හමුදා නිලධාරියෙකුට එම රැස්වීම විසුරුවා හැරීම හා සිරභාරයට ගැනීම කළ හැකිය. ඒ සඳහා බලය ඇත.

නමුත් එලෙස ක්‍රියා කරන අතරතුර මහේස්ත්‍රාත්වරයකු දිසාපතිවරයකු පොලිස් අධිකාරි ධූරයට නොඅඩු ධූරයක් දරණ පොලිස් නිලධාරියෙකුට දැනුම් දීමට හැකි වුවොත් දැනුම් දිය යුතු අතර එතැන් සිට ඔවුන්ගේ උපදෙස් වලට අවනතව ක්‍රියා කළ යුතුය.

97 (1) වගන්තියට අනුව

මෙලෙස රැස්වීම විසුරුවා හැරීමට කටයුතු කරන ඉහත නිලධාරීන් හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තෙකුට එරෙහිව නීතිපතිගේ අනුමැතිය ඇතිව හැර යම් අධිකරණයකදී කිසිම අපරාධ නඩුවක් පවරනු නොලැබිය යුතුය.

SELAW

97(2) වගන්තියට අනුව

මෙම පරිච්ඡේදය යටතේ සද්භාවයෙන් කියාකරන හා සන්නද්ධ හමුදා නීතිය යටතේ අවනත වීමට බැඳී සිටින යම් නියමයකට අවනත වී යම් ක්‍රියාවක් කරන යම් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සාමාජිකයෙකු මෙම පරිච්ඡේදය යටතේ කරන ලදැයි කියනු ලබන යම් ක්‍රියාවක් සඳහා සිවිල් හෝ අපරාධ නඩු කටයුතු වලට යටත් නොවිය යුතුය.

SE LAW